單元 5　政府組成與運作

高中公民與社會　重點筆記

一、三種政府體制

民主國家的政府體制，差別在於行政權與立法權如何連結。國會由人民選舉的議員組成，主要職權為立法與監督政府；司法權則獨立運作。依行政與立法兩權的關係，可分為下列三種類型。

	內閣制（英、日）	總統制（美）	混合制（法、我國）
元首產生方式	世襲君主或間接選舉產生	選舉產生	選舉產生
元首地位	虛位元首，無政治實權，僅具象徵地位	握有行政實權，是有實權的元首	握有部分實權，我國總統掌憲法及增修條文所明列的權力
行政首長	閣揆，由國會多數黨組閣，可能是一黨內閣或聯合內閣	總統本人，元首與行政首長為同一人	總理／行政院長，我國由總統直接任命
內閣成員	由閣揆任命，多由國會議員出任	經總統提名、參議院同意後任命；性質為總統幕僚，無行政實權	由行政院長提請總統任命副院長、各部會首長與政務委員
行政權歸屬	閣揆及內閣	總統	由總統與總理／行政院長共享
負責對象	對國會負責	對總統負責，不對國會負責	總統對人民負責；總理／行政院長對國會負責
議員兼任閣員	可以，行政立法合一	不可，三權分立	不可
副署制度	有，元首公布之法令均須內閣副署	無	我國修憲後改為部分副署
立法制衡行政	預算審查權、質詢權、政策審查權；並得對內閣提出不信任案	預算審查權、人事同意權、彈劾權；無不信任案	預算審查權、質詢權、人事同意權；並得提出不信任案，我國另有彈劾案與罷免案
行政制衡立法	內閣得提請元首解散國會	總統對國會通過之法案得行使覆議（否決）權	倒閣通過後得解散國會；我國行政院對法案得經總統核可移請立法院覆議
任期	內閣任期不固定，隨國會信任而變動	總統與國會任期皆固定	總統任期固定；總理／行政院長任期不固定
僵局解決方式	倒閣或解散國會，重新訴諸民意	無制度性設計，易生政治僵局與政府停擺	倒閣、解散國會、覆議



混合制中總統、總理與國會的關係（以法國為例）

- 國會無法對總統提出不信任案，但可以對總理提出不信任案，總理對國會負責。
- 總統可在徵詢總理與議會兩院議長的意見後宣布解散國會，惟僅能解散下議院（國民議會）。
- 總統得對國會提出咨文。總統任期固定，總理則因國會的不信任案而去職。

混合制的優點與缺點

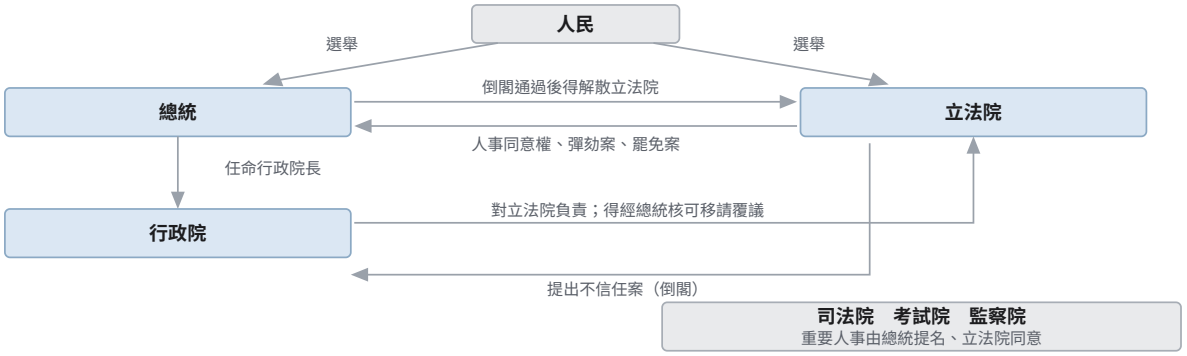
優點

- 兼具解散國會與倒閣的設計，有助於化解行政與立法的僵局，可減少總統制的缺點。
- 總統任期固定，總理任期則不固定，國會倒閣時總統仍能扮演政局穩定者的角色，降低負面影響。

缺點

- 責任歸屬不易確認，難以落實責任政治。
- 總統與國會多數不同黨時常生爭議，若形成少數政府，國會易杯葛施政，執政成敗的責任歸屬更難確認。
- 總統與總理權限界限不易劃分，易生雙頭馬車，也可能形成總統有權無責、總理有責無權。

二、我國中央政府體制



機關	定位	主要職權
總統	國家元首，對外代表國家，由人民直選	三軍統帥、宣戰媾和、行使大赦、公布法律、發布命令（原則須副署）。 任免行政院長、任免經立法院同意任命之人員、解散立法院之命令，無須副署。 提名司法院、考試院、監察院重要人事，須經立法院同意。
行政院	國家最高行政機關（憲法第 53 條）	院長由總統直接任命，不需立法院同意；院長再提請總統任命副院長、各部會首長與政務委員。掌內政、外交等事務，並對立法院負責。
立法院	國家最高立法機關，立委由人民選舉產生	議決法律案、預算案、條約案；對司法、考試、監察三院重要人事行使同意權；提出總統、副總統彈劾案與罷免案；質詢、聽取總統國情報告；提出不信任案。
司法院	國家最高司法機關	訴訟審判、公務員懲戒；憲法法庭掌違憲審查、統一解釋法令、審理總統彈劾案。
考試院	國家最高考試機關	考試、任用、銓敘、保障、撫卹、退休等事項。
監察院	國家最高監察機關	行使彈劾、糾舉、審計與糾正權。**糾正**的對象是**機關**，就行政院及其部會的工作與設施提出，促其注意改善；**糾舉**與**彈劾**的對象是**公務人員**，糾舉用於須先予停職等急速處分的情形，移送其主管長官或上級長官處理，彈劾則移送懲戒法院審理。監察院不得彈劾總統。

我國為何屬於混合制

類似總統制	類似內閣制	權責不清之處
總統民選並握有部分實權；元首與行政首長分由二人擔任。	設有副署制度；行政院須對立法院負責、赴院報告與備詢；設有倒閣與解散國會機制。	行政院長由總統直接任命、不需國會多數支持，但多數行政權與施政責任由行政院長承擔，形成總統有權無責的狀況。

總統與立法院的關係

- 兩者皆為民選，皆直接對人民負責。總統不需赴立法院接受質詢，但立法院集會時得聽取總統國情報告。
- 立法院以人事同意權、預算審查、彈劾案與罷免案制衡總統。
- 立法院通過不信任案後 10 日內，總統經諮詢立法院長，得宣告解散立法院。

三、行政院與立法院的互動

不信任案（倒閣）

提議
全體立委 1/3 以上連署
→
表決
全體立委 1/2 以上贊成
→
倒閣通過
行政院長 10 日內辭職
→
得反制
院長呈請總統解散立法院
總統須先諮詢立法院長
→
結果
立法院改選，重新訴諸民意

覆議

適用範圍
限法律案、預算案、條約案
→
要件
認為窒礙難行，並經總統核可
→
期限
送達 10 日內移請覆議，立法院 15 日內決議
→
維持原案
全體立委 1/2 以上維持，行政院應接受
→
逾期未決議
原決議失效

彈劾案與罷免案（對象皆為總統、副總統）

	彈劾案	罷免案
追究性質	法律責任，總統違法失職	政治責任，人民對施政不滿
立法院提議	全體立委 1/2 以上	全體立委 1/4 以上
立法院決議	全體立委 2/3 以上	全體立委 2/3 以上
最後程序	司法院憲法法庭判決	公民投票，選舉人總額過半數投票且有效票過半數同意
通過效果	總統應即解職	

相關重點

提議門檻由低到高為罷免 1/4、倒閣 1/3、彈劾 1/2。
通過門檻方面，倒閣與覆議維持原案均為 1/2，彈劾與罷免均為 2/3。
最後程序不同，彈劾由憲法法庭判決，罷免則交由公民投票決定。

容易混淆之處

- 行政院長不能被罷免，也不受監察院彈劾，只能因不信任案通過而辭職。
- 覆議僅限法律案、預算案、條約案，不包括人事同意案。若立法院未過半維持原決議，原決議即失效。
- 總統不能主動解散立法院，須在立法院通過不信任案之後才有此權。
- 彈劾總統由立法院提出、憲法法庭審理；彈劾一般公務員則屬監察院職權。
- 行政院長由總統直接任命，不需立法院同意；司法、考試、監察三院人事則須經立法院同意。

四、中央與地方的權力分享

	聯邦制	單一制
形成過程	先有成員（州），再組成聯邦，各州讓渡部分權力給中央	國家為行政方便，於領土內劃分行政區域並賦予一定職權
權力來源	權力來自成員讓渡，剩餘權歸成員	中央政府是最高權威來源，地方為中央派出機關
憲法地位	各州有自己的憲法，自主地位較高	地方自治團體無自己的憲法，自主地位較低
權力劃分	憲法列舉中央之權，未列舉者歸地方	中央享概括權力，地方僅有法律列舉的有限權力
施行國家	美國、德國、巴西、印度	法國、日本、英國、韓國

	聯邦制	單一制
優點	地方自主性高、重視地方發展、避免中央專橫、政策可因地制宜	事權統一、政策較一致、避免地方割據、中央統籌資源以平衡區域發展
缺點	全國政令不一、地方各自為政、區域發展落差	偏向中央集權、忽略地方需要、易生中央專橫

> **相關重點**
> 憲法未列舉的權力歸地方、各州擁有自己的憲法者，屬聯邦制。
> 地方權限由中央法律列舉、地方為中央派出機關者，屬單一制。
> 依事務性質劃分，有全國一致性者歸中央、因地制宜者歸地方，屬均權制度，我國即採此制。

我國中央與地方的分權方式

權力	中央政府	地方政府
行政權	行政院受法律與立法院監督，制定並實施適用全國的政策	受法律、上級機關與地方民意機關監督，制定並實施適用當地的政策
立法權	立法院訂定施行全國的法律	地方民意機關得於法律範圍內訂定僅適用當地的自治法規
司法、考試、監察	屬中央專有，地方政府並無相對應的機關	

地方分權化的趨勢

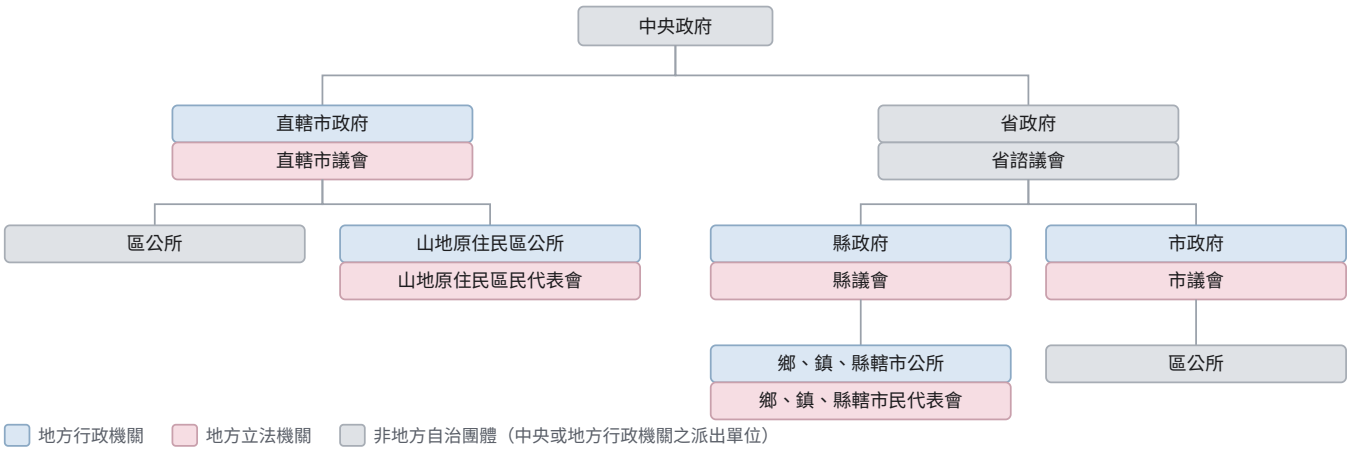
- **權力下放：**避免權力過度集中於中央而侵害人權；人民參與地方事務有助於深化民主。
- **地方自治的本質：**國家出現以前地方已自行管理事務，地方自治可視為地方原有的權力。
- **全球化：**難民、氣候等問題非單一國家可解決，權力往上流向歐盟等超國家組織，傳統國家主權受到挑戰。
- **在地化：**各地發展需求不同，中央主導未必適合地方，如颱風假改由地方政府依當地風雨狀況宣布。

權限爭議的解決方式

發生爭議的機關	解決爭議的機關
中央政府 vs. 直轄市、縣（市）	立法院
縣 vs. 鄉（鎮、市）（自治事項）	內政部會同中央各該主管機關
直轄市 vs. 直轄市、縣（市）	行政院
縣（市）vs. 縣（市）	中央各該主管機關
鄉（鎮、市）vs. 鄉（鎮、市）	縣政府

五、我國的地方自治團體

我國的地方自治團體分為兩級：直轄市、縣（市）為第一級，鄉（鎮、市）為第二級。各級自治團體均設地方行政機關與地方立法機關；至於省與直轄市、市之下的區，則非地方自治團體。



相關重點

- 凡屬地方自治團體者，都同時設有行政機關與立法機關，例如直轄市設直轄市政府與直轄市議會。
- 省已虛級化，省政府與省諮議會均為行政院的派出機關，不再是地方自治團體，也不辦理選舉。
- 直轄市與市之下的區僅設區公所，是市政府的派出機關，區長官派、無民意代表；但由山地鄉改制的直轄市山地原住民區例外，仍為地方自治團體。

六、中央與地方辦理事項

類型	意義	例子
中央辦理事項	憲法列舉由中央立法並執行者；或依均權原則具全國一致性者	國防、外交、司法制度
自治事項	地方自治團體依法可自行立法並執行，或法律規定應由該團體辦理之事務	興建市立圖書館、訂定街頭藝人管理辦法、建置公共自行車事故處理流程
委辦事項	原屬上級政府權限，地方在上級指揮監督下依法執行，並負行政執行責任	中央委託地方機關辦理立法委員選舉事務
共同辦理事項	事權性質難以劃歸中央或地方，執行上需相互分工支援	全民健保費用由中央與地方依比例分擔
跨區域自治事項	涉及跨區域者，由相關地方自治團體自行協商，或由共同上級機關協調、指定其一限期辦理	跨越臺北市與新北市的捷運系統

相關重點

自治事項與委辦事項的區別，可從兩方面判斷。其一為事務由誰決定，地方自行決定是否辦理及如何辦理者為自治事項，依上級規定必須執行者為委辦事項。其二為各地做法能否不同，各縣市得因地制宜而有差異者為自治事項，須全國一致者為委辦事項。

另需注意，直轄市法規與縣（市）規章得訂定罰則，罰鍰上限為 10 萬元，但不得牴觸憲法、法律與中央法規，地方亦不能以自治條例或地方公投推翻中央法律。地方執行中央法規若有困難，應循立法院修法的途徑處理。

七、直轄市山地原住民區

臺北縣、桃園縣、臺中縣、高雄縣升格為直轄市後，原屬地方自治團體的山地鄉被改制為官派的區，喪失地方自治權限。為落實保障原住民族政治參與、延續部落自治傳統並保障其文化，地方制度法賦予直轄市山地原住民區適用鄉（鎮、市）的權限。其精神主要源自《聯合國原住民族權利宣言》第 4 條關於自決權的規定。例如高雄市那瑪夏區。

	直轄市山地原住民區	**直轄市一般區**
設立目的	保障當地原住民族參政權與自治權	執行市政府各項政策
是否為自治團體	是	否，為市政府派出機關

	直轄市山地原住民區	直轄市一般區
區長產生方式	由該區居民投票選出，須具山地原住民身分	由市政府直接派任，身分不限
民意代表	設區民代表，由區民直選	無
自治法規	可訂定	不可
受市府監督程度	低	高

相關爭議：一方主張原住民族自治是自決權的一環，原住民族有權決定自己的政治未來，與國家維持對等而非從屬的關係；另一方則憂心自決訴求可能形成國中之國。在土地方面，原住民族團體主張傳統領域的劃設不應區分公私有土地，因其為世代生活而集體擁有的土地。

八、從地方自治到地方治理

- **背景：**人民需求日益龐雜，地方政府人力與財力難以面面俱到。1980 年代起開始強調地方治理，以克服地方財政困難、提升行政績效並滿足在地需求。
- **轉變：**政府不再是公共服務的唯一提供者。中央與地方由監督與被監督的關係轉為夥伴關係，地方政府並與私部門、非營利組織及社區形成結構性的互動。
- **例子：**原由中央管理的地方古蹟改由地方政府管理，屬權力下放；參與式預算讓公民直接參與預算決策；老人社區照顧服務網絡則由第一部門（地方政府社會局）、第二部門（民間照護機構）與第三部門（宗教慈善團體）共同建構。

> **補充：釋憲制度的變動**
>
> 《憲法訴訟法》於 2022 年施行後，原本的「大法官會議解釋」改由憲法法庭以判決形式作成，例如 113 年憲判字第 9 號就《立法院職權行使法》修法，宣告國會調查權、聽證權、人事同意權等規定違憲或部分違憲。舊教材中「釋字第 X 號」的寫法屬於舊制用語。